

刑法第230条の2に関する次の各【見解】についての後記1から5までの各【記述】のうち、正しいものはどれか。

【見 解】

A説：刑法第230条の2の規定は、名誉毀損罪について真実性の証明がなされたことを処罰阻却事由として定めたものである。

B説：刑法第230条の2の規定は、他人の名誉を毀損する表現の内容が証明可能な程度に真実であることを違法性阻却事由として定めたものである。

【記 述】

1. A説に対しては、刑法第230条の2が真実性の証明に係る立証責任を被告人に負担させていることと整合的でないとの批判がある。
2. A説によれば、真実性の証明に失敗した場合、刑法第35条によって違法性が阻却される余地はない。
3. A説は、いい加減な調査に基づいたものであれば、結果的に真実であることが証明された場合でも、その表現を違法とすべきであるとの考え方と整合的である。
4. B説は、真実性の証明の成功・不成功は、名誉毀損行為が行われた後の事情であって、犯罪の成否とは無関係であることを根拠としている。
5. B説からは、他人の名誉を毀損する表現をした者が、その表現内容を真実と誤信した場合には、常に故意がないことになる。

No270

真実性の証明

正答率

R5-17

正解

3

31%

1 誤っている

A説は、230条の2の規定は、名誉毀損罪について真実性の証明がなされたことを処罰阻却事由として定めたものとする見解である。本来、犯罪の成否については、被告人に利益な事実であっても、その不存在につき検察官に举证責任があるが、A説によれば、**事実の真実性は処罰条件に関するものであり、犯罪の成否そのものとはかかわりがない**。そのため、A説は、真実性の証明に係る立証責任を被告人に負担させていることと整合的であると評価されている。

2 誤っている

A説は、230条の2の規定は、名誉毀損罪について真実性の証明がなされたことを処罰阻却事由として定めたものとする見解であるが、A説に立ったとしても、230条の2とは別個に、**相当な資料・根拠に基づく言論は客観的に価値が高いとして35条による違法性阻却の余地を認める見解がある**。

3 正しい

A説は、230条の2の規定は、名誉毀損罪について真実性の証明がなされたことを処罰阻却事由として定めたものとする見解である。この見解は、**真実性の証明を名誉毀損罪の不法内容とは関連しない処罰阻却事由と見るので、真実性の証明があったとしても、名誉毀損の表現を違法とする**。これに対し、B説を含む230条の2の規定を違法性阻却事由と解する見解（及び、本問で出題されていない構成要件該当性阻却事由と解する見解）に立った場合、**真実性の証明があったときは、その表現がどのようないい加減な調査に基づいたものであれ、適法となる**。そうであるならば、真実性の証明があった場合でも名誉毀損の表現を違法とする点において、A説は、いい加減な調査に基づいたものであれば、結果的に真実であることが証明された場合でも、その表現を違法とすべきであるとの考え方と整合的であるといえる。したがって、本記述は正しい。

4 誤っている

B説は、230条の2の規定は、他人の名誉を毀損する表現の内容が証明可能な程度に真実であることを違法性阻却事由として定めたものであるとする見解である。この見解によれば、**真実性の証明に成功すれば違法性が阻却され、犯罪は不成立となる**。よって、B説によれば、**真実性の証明の成功・不成功は、犯罪の成否と関係がある**。

5 誤っている

B説は、230条の2の規定は、他人の名誉を毀損する表現の内容が証明可能な程度に真実であることを違法性阻却事由として定めたものであるとする見解である。この見解によれば、**真実性の証明に成功すれば違法性が阻却されるが、真実性の証明に失敗した場合でも、確実な資料、根拠に照らし相当の理由がある場合には、故意が阻却を認める**。よって、B説によると、**真実であると誤信したこと、確実な資料、根拠に照らし相当な理由がなければ、故意は阻却されない**。